

BExams

DIRITTO PUBBLICO

Secondo Parziale DPub 2.1

Parte I — Domande a risposta multipla

(1 punto ciascuna — una sola risposta corretta)

1) Ai sensi della relativa disciplina costituzionale, il diritto di voto:

- A) Può essere limitato solo con legge costituzionale.
- B) Non può mai essere limitato.
- C) Può essere limitato in caso di incapacità civile, indegnità morale e in conseguenza di una sentenza penale di condanna passata in giudicato.
- D) Spetta solo ai cittadini che abbiano raggiunto i 25 anni di età.

2) Le direttive dell'Unione europea:

- A) Possono avere effetti diretti quando, tra gli altri requisiti, stabiliscono obblighi generali, il cui contenuto specifico va determinato dalle autorità nazionali.
- B) Non possono mai avere effetti diretti.
- C) Possono avere effetti diretti quando, tra gli altri requisiti, stabiliscono obblighi chiari e precisi.
- D) Sono sempre direttamente applicabili.

3) Ai sensi dell'articolo 123 Cost., per l'adozione dello Statuto delle regioni ordinarie:

- A) È necessaria la maggioranza assoluta nella prima deliberazione e semplice nella seconda.
- B) È necessaria la maggioranza assoluta del Consiglio regionale.
- C) È obbligatorio che lo Statuto sia sottoposto a referendum confermativo.
- D) È necessaria una doppia deliberazione del Consiglio regionale con intervallo non inferiore a 3 mesi tra la prima e la seconda.

4) A chiusura del giudizio di legittimità costituzionale, le sentenze di rigetto della Corte:

- A) Hanno efficacia erga omnes
- B) Hanno efficacia inter partes
- C) Confermano la conformità tout court della disposizione oggetto del sindacato alla Costituzione.
- D) Non consentono mai altri giudizi per la medesima questione.

5) Ai sensi dell'articolo 81 Cost., l'iniziativa legislativa per la legge di bilancio:

- A) È riservata alle Camere.
- B) È riservata al CNEL.
- C) È riservata all'Esecutivo.
- D) È riservata ai Consigli regionali.

6) Il fondamento costituzionale della limitazione di sovranità in favore dell'Unione Europea si radica:

- A) nell'articolo 1 della Costituzione
- B) nell'articolo 10 della Costituzione
- C) nell'articolo 11 della Costituzione
- D) Nei trattati internazionali

7) Sono «fonti atipiche»:

- A) le leggi di amnistia e di indulto
- B) le leggi che regolano i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica ovvero le altre confessioni religiose
- C) le leggi regionali statutarie
- D) tutte le precedenti affermazioni sono corrette

8) Il principio di primato del diritto dell'Unione europea comporta che:

- A) La legge nazionale prevale sempre sul diritto europeo.
- B) Il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna contrastante con il diritto UE direttamente efficace.
- C) È necessario un intervento della Corte costituzionale prima di applicare il diritto UE.
- D) Il Parlamento deve sempre modificare la legge interna prima dell'applicazione del diritto UE.

9) Nel giudizio in via incidentale davanti alla Corte costituzionale, la questione di legittimità può essere sollevata:

- A) Solo dal Presidente della Repubblica.
- B) Da qualunque cittadino.
- C) Da un giudice nel corso di un processo.
- D) Dal Governo mediante decreto-legge.

10) Il referendum abrogativo ex art. 75 Cost.:

- A) Può riguardare qualsiasi legge ordinaria.
- B) Non può riguardare le leggi tributarie e di bilancio.
- C) È sempre obbligatorio.
- D) Può essere richiesto solo dal Parlamento.

Parte II — Domanda aperta (20 punti)

Il candidato/la candidata, premessi cenni sul concetto di “fonti dell’Unione europea self-executing”, illustri la modalità di risoluzione di un’antinomia tra la legge ordinaria italiana e una direttiva dell’Unione europea avente effetti diretti.